

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Studio Jogi Online Oddechownia

1. Informacje ogólne

1. Właścicielem i administratorem studia jogi online pod adresem www.oddechownia.pl jest:
Weronika Kurowska Oddechownia
ul. Sokołowska 22A, 08-110 Siedlce
NIP: 8212687945
REGON: 526876080
e-mail: weronikasyoga@gmail.com
(dalej: „Usługodawca”).
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.
3. Usługi kierowane są do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego.

2. Zakres usług i okres próbny

1. **Oferta podstawowa:** Usługodawca oferuje miesięczną subskrypcję dostępu do studia jogi online w cenie 129 zł.
2. **Zawartość subskrypcji:** W ramach subskrypcji Użytkownik otrzymuje:
 - dostęp do nagrań wideo i materiałów dostępnych w serwisie,
 - możliwość udziału w zajęciach live na platformie Zoom, o ile zostały one zaplanowane w danym miesiącu kalendarzowym.
3. **Zasady udziału w zajęciach live:**
 - Liczba zajęć live jest zmienna i zależna od aktualnego harmonogramu publikowanego w serwisie. Usługodawca nie gwarantuje stałej, minimalnej liczby zajęć w każdym miesiącu.
 - Warunkiem bezpłatnego udziału w zajęciach live jest posiadanie aktywnej subskrypcji w dniu odbywania się zajęć oraz dokonanie wcześniejszego zapisu w zakładce „Zajęcia na żywo”.
 - Link do zajęć live przesyłany jest uczestnikom na adres e-mail podany przy rejestracji przed rozpoczęciem spotkania.
4. **Darmowy okres próbny:** Nowi Użytkownicy mogą skorzystać z jednorazowego, darmowego 3-dniowego okresu próbnego.
 - Okres próbny zapewnia pełny dostęp do treści wideo oraz możliwość udziału w zajęciach live (pod warunkiem, że ich termin przypada na czas trwania 3-dniowego dostępu).

- **Ograniczenia:** W czasie okresu próbnego Użytkownik nie posiada dostępu do materiałów do pobrania (e-booki, poradniki PDF). Pełny dostęp do tych plików zostaje odblokowany po opłaceniu pierwszej pełnej subskrypcji.
5. **Pojedyncze wejścia:** Usługodawca oferuje możliwość wykupienia jednorazowego wejścia na wybrane zajęcia live na platformie Zoom w cenie 29 zł.

3. Konto użytkownika

1. W celu korzystania z usług (w tym z okresu próbnego) konieczne jest założenie konta.
2. Rejestracja wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustawienia hasła.
3. W przypadku wyboru subskrypcji (również tej z okresem próbnym), Użytkownik zobowiązany jest do podpięcia metody płatności podczas procesu tworzenia konta.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania poufności danych logowania.

4. Płatności i anulowanie subskrypcji

1. Płatności realizowane są przez system **Stripe**:
 - karta płatnicza,
 - BLIK.
2. **Mechanizm okresu próbnego:** Pierwsza opłata za subskrypcję zostanie pobrana automatycznie po upływie 3 dni od momentu rozpoczęcia okresu próbnego, chyba że Użytkownik anuluje subskrypcję przed upływem tego czasu.
3. **Automatyczne odnawianie:** Subskrypcja ma charakter cykliczny (miesięczny) i odnawia się automatycznie co miesiąc.
4. **Anulowanie subskrypcji:** Użytkownik może anulować subskrypcję w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy:
 - zalogować się na swoje konto,
 - wejść w zakładkę „**Moja praktyka**”,
 - wybrać opcję „**Zarządzaj członkostwem**” i postępować zgodnie z instrukcjami anulowania.
5. W przypadku anulowania subskrypcji w trakcie 3-dniowego okresu próbnego, żadne środki nie zostaną pobrane, a dostęp do usług wygaśnie z końcem okresu próbnego.
6. W przypadku anulowania aktywnej, płatnej subskrypcji, zachowuje ona ważność do końca opłaconego już okresu rozliczeniowego, a kolejna zaplanowana płatność nie zostanie pobrana.
7. Usługodawca nie jest podatnikiem VAT.

8. Faktury VAT dokumentujące opłaty za członkostwo udostępniane są Użytkownikowi w formie elektronicznej w Panelu Użytkownika, w zakładce „Moja praktyka” → „Zarządzaj członkostwem”. Użytkownik ma możliwość pobrania faktury w formacie PDF.

5. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu płatności) nie przysługuje, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia.
2. Aktywując subskrypcję lub okres próbny, Użytkownik zgadza się na natychmiastowe uzyskanie dostępu do treści cyfrowych, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy z momentem rozpoczęcia faktycznego korzystania z usług.
3. Utrata prawa do odstąpienia od umowy nie ogranicza prawa Użytkownika do **anulowania subskrypcji** w dowolnym momencie.
4. Anulowanie subskrypcji w czasie trwania okresu próbnego skutkuje tym, że żadna opłata nie zostanie pobrana.
5. Anulowanie aktywnej subskrypcji płatnej oznacza, że kolejna zaplanowana płatność nie zostanie pobrana, a Użytkownik zachowuje dostęp do treści do końca opłaconego już okresu. Usługodawca nie dokonuje zwrotu środków za niewykorzystany okres subskrypcji.

6. Reklamacje i zwroty za zajęcia live

1. Reklamacje można składać drogą mailową na adres: **weronikasyoga@gmail.com**
2. **Zakres reklamacji:** Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie:
 - braku dostępu do usług,
 - problemów technicznych wynikających z winy Usługodawcy.
3. **Wyłączenia:** Reklamacje nie przysługują z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak: wadliwy sprzęt, brak dostępu do Internetu lub brak umiejętności technicznych niezbędnych do korzystania z platformy.
4. **Procedura odwołania zajęć live:** W przypadku odwołania zajęć live z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. siła wyższa, choroba):
 - **Jednorazowe wejście:** Osoby, które wykupiły pojedyncze wejście, otrzymują zwrot wpłaconych środków lub możliwość zapisu na zajęcia w innym terminie.
 - **Subskrypcja:** W przypadku osób z aktywną subskrypcją, odwołanie pojedynczych zajęć live nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów subskrypcji, ze względu na stały dostęp do pozostałych treści w studio.
5. **Termin rozpatrzenia:** Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie **14 dni** od daty ich otrzymania.

7. Odpowiedzialność i stan zdrowia

1. Użytkownik korzysta z zajęć **na własną odpowiedzialność**.
2. Użytkownik oświadcza, że:
 - jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie ćwiczeń fizycznych,
 - nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do praktyki jogi.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń lub zatajenia przeciwwskazań zdrowotnych.

8. Prawa autorskie i zakaz udostępniania

1. Wszystkie nagrania, materiały (w tym e-booki i PDF), treści i programy treningowe **stanowią własność intelektualną Weroniki Kurowskiej Oddechownia**
2. Zabronione jest:
 - kopiowanie,
 - rozpowszechnianie,
 - udostępnianie osobom trzecim,
 - nagrywanie zajęć live.
3. Materiały przeznaczone są wyłącznie do prywatnego użytku użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Zmiany wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.